

ДОГОВОР ПОСТАВКИ N__

г. _____ " ____ " _____ г.

_____, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", в лице _____, действующ___ на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", в лице _____, действующ___ на основании _____, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, указанный в Приложении N 1 "Спецификация товара" (далее - Товар), в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям _____ (ГОСТ, ТУ и т.д.).

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок _____ (месяца/месяцев, года/лет). Течение гарантийного срока начинается (выбрать нужное/возможно установление иной даты начала течения гарантийного срока)

- со дня вручения Товара Покупателю (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара).

- со дня предоставления Товара в распоряжение Покупателя (если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара).

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

(включается, если Товар продается в кредит)

1.5. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар, проданный в кредит (выбрать нужное),

- признается находящимся в залоге у Продавца.

- не признается находящимся в залоге у Продавца.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар (выбрать нужное)

- в срок до " ____ " _____ г. (если Товар передается единовременно).

- отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Товара, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2) (если Товар передается партиями (частями) в согласованные Сторонами сроки).

2.2. Поставка Товара осуществляется путем его (выбрать нужное)

- доставки Поставщиком.

- **выборки Покупателем** (получателем, если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочными разнарядками Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)).

(если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара (в случае когда п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара, следует выбрать другую редакцию п. п. 2.3 - 2.6))

2.3. Поставщик обязуется доставить Товар (выбрать нужное)

- **на склад Покупателя, расположенный по следующему адресу:**
_____ (если Товар передается Покупателю).

- **по адресу, указанному в отгрузочной разнарядке Покупателя** (если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)). Помимо адреса доставки отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и реквизиты получателя Товара, а также наименование и количество Товара, подлежащего доставке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику _____ (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу в соответствии с п. 8.3 Договора) не позднее чем за _____ (_____) рабочих дней до срока поставки (п. 2.1 Договора).

2.4. (выбрать нужное)

- **Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.**

- **Доставка Товара осуществляется** _____ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) **транспортом, следующим перевозчиком**
_____.

2.5. Товар должен быть затарен (упакован) (выбрать нужное)

- **надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.**

- **в соответствии с требованиями** _____ (ГОСТ, ТУ) (если к таре (упаковке) установлены обязательные требования).

2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара)

2.3. Товар подлежит выборке со склада Поставщика, расположенного по следующему адресу: _____. Выборку Товара осуществляет (выбрать нужное)

- **Покупатель** (если Товар передается Покупателю).

- **получатель, указанный в отгрузочной разнарядке Покупателя** (если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)). Помимо наименования и реквизитов получателя Товара отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и количество Товара, подлежащего выборке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику _____ (например, заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу в соответствии с п. 8.3 Договора) не позднее чем за _____ (_____) рабочих дней до срока поставки (п. 2.1 Договора).

2.4. Не позднее чем за _____ (_____) рабочих дней до срока поставки (п. 2.1

Договора) Поставщик обязуется уведомить Покупателя _____
(например, заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу в соответствии с п. 8.3 Договора) о готовности Товара к выборке.

2.5. В течение _____ (_____) рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке Покупатель обязан (выбрать нужное)

- **прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по товарной накладной (если Товар передается Покупателю).**

- **обеспечить прибытие Получателя на склад Поставщика, осуществление им осмотра Товара и его проверку по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принятие Товара по товарной накладной (если Товар передается получателю в соответствии с отгрузочной разнарядкой Покупателя (п. 2 ст. 509 ГК РФ)).**

2.6. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя (получателя), наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек. Работы по погрузке Товара на транспорт Покупателя (получателя) осуществляются силами и за счет (выбрать нужное)

- **Поставщика.**

- **Покупателя.**

2.7. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.8. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении (передаче) Покупателю (получателю) в соответствии (выбрать нужное)

- **с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.**

- **с _____ (ГОСТ) (если обязательные требования к приемке Товара установлены в ГОСТе).**

- **с условиями Договора, Спецификации (Приложение N 1) и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Договора (ГОСТ, ТУ и т.д.), Покупатель в течение _____ (_____) рабочих дней согласно п. 8.3 Договора направляет Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером претензию с требованием устранить несоответствие Товара. В течение _____ (_____) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие Товара.**

2.9. Право собственности на Товар переходит к Покупателю (выбрать нужное)

- **после уплаты в полном размере суммы по Договору (п. 3.1 Договора).**

- **с момента передачи Товара Покупателю (получателю) по товарной накладной.**

- с момента передачи Товара перевозчику для его отправки Покупателю.

2.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю *(выбрать нужное)*

- с момента передачи Товара Покупателю (получателю).

- с момента передачи Товара перевозчику для его отправки Покупателю.

2.11. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации (Приложение N 1).

2.12. Товар поставляется *(выбрать нужное/возможно установление иного порядка оборота тары (ст. 517 ГК РФ))*

- в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику в течение _____ (_____) рабочих дней со дня передачи Товара. Тара (упаковка) должна быть возвращена в исправном состоянии, пригодном для ее повторного использования. Наименование, количество и стоимость тары устанавливаются в Спецификации многооборотной тары, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3).

- в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя. Наименование и количество тары устанавливаются в Спецификации одноразовой тары, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3).

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма Договора включает *(выбрать нужное)*

- цену Товара и стоимость доставки (если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара).

При этом цена Товара составляет _____ (_____) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб.

Стоимость доставки составляет _____ (_____) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб.

(или "При этом цена Товара составляет _____ (_____) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб., включая стоимость доставки").

- цену Товара и составляет _____ (_____) руб., в том числе НДС _____ (_____) руб. (если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара).

3.2. Сумма Договора уплачивается *(выбрать нужное/возможно установление иного способа оплаты)*

- до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом), не позднее _____ (_____) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора.

- после передачи Товара Покупателю, не позднее _____ (_____) рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

- в следующем порядке:

- ____ (____) процентов Суммы Договора (п. 3.1 Договора), что составляет ____ (____) руб., в том числе НДС ____ (____) руб., до момента отгрузки (передачи) Товара Покупателю (авансом) - не позднее ____ (____) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора, ____ процентов Суммы Договора (п. 3.1 Договора), что составляет ____ (____) руб., в том числе НДС ____ (____) руб., после передачи Товара Покупателю, - не позднее ____ дней со дня подписания Сторонами товарной накладной.

- в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 4).

(если Договором предусмотрена выплата аванса)

3.3. Стороны договорились, что авансовые платежи по Договору в счет оплаты поставляемого Товара засчитываются в следующем порядке.

3.3.1. При получении 100%-ного аванса разовым платежом в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, авансовый платеж засчитывается по мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной (переданной) партии Товара.

(если 100%-ный аванс получен несколькими платежами в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, следует выбрать нижеприведенную редакцию п. 3.3.1)

3.3.1. Авансовые платежи засчитываются в счет оплаты Товара последовательно, с соблюдением принципа хронологии: в счет оплаты первой поставленной партии Товара засчитываются первые по времени получения авансовые платежи и так далее. Зачет производится на всю стоимость поставленной партии Товара.

(если 100%-ный аванс (или частичная предоплата) получен по каждой партии в отдельности, следует выбрать нижеприведенную редакцию п. 3.3.1)

3.3.1. При получении 100%-ного аванса (или частичной предоплаты) по каждой партии в отдельности авансовый платеж (частичная предоплата) засчитывается в полной сумме в счет оплаты партии Товара, для которой он предназначен.

(если частичная предоплата (аванс менее 100%) получена несколькими платежами в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, следует выбрать нижеприведенную редакцию п. 3.3.1)

3.3.1. Частичная предоплата (аванс менее 100%), полученная несколькими платежами в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, засчитывается *(выбрать нужное)*

- частями по мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной партии Товара. Если авансовый платеж или его остаток меньше стоимости партии, то зачет производится на всю сумму авансового платежа или его остатка.

- в размере ____ (____) процентов от стоимости каждой поставленной партии Товара из полученных от Покупателя авансовых платежей (частичной предоплаты).

- в размере ____ (____) процентов от суммы полученных от Покупателя авансовых платежей (частичной предоплаты).

(если частичная предоплата (аванс менее 100%) получена одним платежом в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, следует выбрать нижеприведенную редакцию п. 3.3.1)

3.3.1. Частичная предоплата (аванс менее 100%), полученная одним платежом в счет оплаты Товара, поставляемого отдельными партиями, засчитывается *(выбрать нужное)*

- частями по мере отгрузки в размере, равном стоимости отгруженной партии Товара. Если авансовый платеж или его остаток меньше стоимости партии, то зачет производится на всю сумму авансового платежа или его остатка.

- в размере ____ (_____) процентов от стоимости каждой поставленной партии Товара из суммы полученного от Покупателя авансового платежа (частичной предоплаты).

- в размере ____ (_____) процентов от суммы полученного от Покупателя авансового платежа (частичной предоплаты).

(если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику)

3.4. В случае невозврата тары (упаковки) в установленный срок (п. 2.12 Договора) она считается переданной в собственность Покупателя. Покупатель обязан оплатить тару (упаковку) в течение ____ (_____) рабочих дней после истечения установленного п. 2.12 Договора срока, по стоимости, указанной в Спецификации многооборотной тары (Приложение N 3).

(если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя)

3.4. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.

3.5. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

3.6. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

3.7. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2, 3.4 Договора *(п. 3.4 Договора указывается, если Товар поставляется в многооборотной таре, подлежащей возврату Поставщику)*, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере ____ (_____) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена доставка Товара (в случае когда п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара, следует выбрать другую редакцию п. 4.2))

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 Договора) Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере ____ процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

(если п. 2.2 Договора предусмотрена выборка Товара)

4.2. За нарушение сроков выборки Товара (п. 2.5 Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (_____) процентов от стоимости не выбранного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков устранения несоответствия Товара (п. 2.8 Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (_____) процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

4.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _____ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, изменения законодательства, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (_____) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _____ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

7.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение _____ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в арбитражный суд по адресу ответчика.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Если иное не предусмотрено Договором, извещения, уведомления, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) Стороны могут направлять по факсу, электронной почте или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

8.4. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Приложение N 1);

- График поставки Товара (Приложение N 2) *(при выборе соответствующего условия в рамках п. 2.1 Договора)*;

- Спецификация многооборотной тары (Приложение N 3) *(если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику)* или Спецификация

одноразовой тары (Приложение N 3) (если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя);

- График платежей (Приложение N 4) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 3.2 Договора);

- _____.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик

Покупатель

Наименование: _____

Наименование: _____

Адрес: _____

Адрес: _____

Телефон/факс: _____

Телефон/факс: _____

Электронная почта: _____

Электронная почта: _____

ОГРН _____

ОГРН _____

ИНН _____

ИНН _____

КПП _____

КПП _____

Р/с _____

Р/с _____

в _____

в _____

К/с _____

К/с _____

БИК _____

БИК _____

От имени Поставщика

От имени Покупателя

_____ (_____)

_____ (_____)

М.П.

М.П.
